

1530933-42.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... sido avisados via Copom acerca do roubo avistaram o veículo transitando nas imediações. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, posteriormente identificado como sendo LUIZ FELIPE, o qual obedeceu à ordem. Questionado informalmente, confessou ter praticado o roubo. Em revista pessoal, foi encontrada uma faca de cozinha em sua posse (fls. 18) .

Por ocasião da análise ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530933-42.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530933-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348591/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 22098964 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 6486/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2348591 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'h', ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta de 11h20, na Rua Marechal Deodoro, Cidade Dutra, nesta capital, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, um veículo Hyundai/HB20, de placas FYW-2914, número de chassi 9BHBG51CAKP921752, de propriedade da vítima Maria Celia Renée Sanches de Oliveira, idosa com 70 anos à época dos fatos. Consta da denúncia que o acusado avistou a vítima no interior do veículo, parada em um sinal de trânsito vermelho e decidiu roubá-la. Para tanto, aproximou-se do vidro

dianteiro esquerdo do carro (banco do condutor) e bateu no vidro, ordenando que a vítima descesse do carro enquanto ostentava uma faca em sua direção.

É da inicial que a vítima, então, obedeceu à ordem do denunciado e desceu do veículo, momento em que LUIZ FELIPE adentrou no veículo e empreendeu fuga em posse do automóvel subtraído.

Narra a exordial que, posteriormente, Policiais Militares que já haviam sido avisados via Copom acerca do roubo avistaram o veículo transitando nas imediações. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, posteriormente identificado como sendo LUIZ FELIPE, o qual obedeceu à ordem. Questionado informalmente, confessou ter praticado o roubo. Em revista pessoal, foi encontrada uma faca de cozinha em sua posse (fls. 18) .

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 46-48).

A denúncia foi recebida, à fls. 67. Nesta oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do acusado.

Após regular citação, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 84-85).

Durante a instrução, foram colhidos os relatos da vítima Maria Célia Renée Sanches de Oliveira, e dos Policiais Militares Nilton de Oliveira Alves e Orani Magalhães Júnior. Após, o acusado Réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, a condenação do acusado, nos termos da denúncia, observando-se que ostenta duas condenações definitivas pelo crime de roubo, sendo reincidente específico, com mau antecedente. Ainda, ressalta a incidência da agravante da maioridade da vítima. Pede seja fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, requer a absolvição do acusado por falta de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecendo-se regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena. Pede, ainda, a concessão do direito de apelar em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da atenta análise do processado, evidencia-se a procedência do pedido formulado na denúncia, impondo-se a condenação do acusado, tal como postulado.

Com acerto, a materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01-02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 21-23), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também está devidamente comprovada pelo acervo probatório reunido em juízo, durante a instrução processual.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Maria Celia Renée de Oliveira narrou, em síntese, que estava parada no sinal, em seu veículo, e foi abordada por uma pessoa batendo no vidro do seu carro, que estava entreaberto. Afirma ter ficado muito assustada e que o acusado estava bastante nervoso. Ele enfiou a mão pela janela, abriu o carro, soltou seu cinto de segurança e a retirou do carro, ordenando que descesse do carro. A vítima visualizou a faca. O acusado levou seu carro e, ao lado havia um carro de transporte por aplicativo (Uber) que a ajudou. Telefonou para a polícia e relatou o ocorrido. Ingressou no edifício que era seu destino, pois atenderia uma cliente no local. Subiu, mas cerca de 20 minutos depois, os policiais a buscaram e afirmaram que encontraram o carro. Foram para a Delegacia de Polícia. Não viu nenhum suspeito na Delegacia de Polícia. Afirma que não fez procedimento de reconhecimento da Delegacia, nem mesmo por fotografias. No momento da abordagem pelo assaltante, estava parada no farol, sozinha no seu carro. Ele a puxou pela blusa e puxou a faca da cintura, falando "sai, sai sai", enquanto a puxava.

Também foi ouvida em juízo o Policial Militar Nilton de Oliveira Alves, a afirmar que foi noticiado via Copom roubo de veículo na região de Santo Amaro. Poucos minutos depois, o veículo passou pelo Projeto Radar em determinado local, em direção ao bairro em que estavam os policiais. Posicionaram-se a fim de verificar

se o carro viria e viram o veículo. Os policiais deram ordem de parada, mas ele não obedeceu, prosseguindo em fuga. Efetuaram acompanhamento por cerca de um quilômetro. Quando o trânsito aumentou, ele não conseguiu mais fugir e foi abordado pelos policiais. O acusado confessou os fatos durante a abordagem, dizendo que precisava fazer dinheiro e que abandonaria o carro. Foi apreendida uma faca no carro, utilizada para a prática delitiva. A faca estava no banco do passageiro. A vítima disse que ele a ameaçou com essa faca. Falou com a vítima na Delegacia de Polícia. Na Delegacia de Polícia, narrou-lhe os fatos tal como descrito na denúncia.

Colhido, ainda, em juízo, o depoimento da testemunha Policial Militar Orani Magalhães Junior, o qual relatou se tratar de notícia irradiada a apontar roubo de carro pela região de Santo Amaro. O carro estaria vindo na direção dos policiais. Na Avenida Atlântica, próximo à Avenida Teotônio Vilela, viram o carro e consultaram a placa, confirmando tratar-se do carro roubado. Puderam verificar que ele estava sozinho no carro. Efetuaram o acompanhamento, com sinais sonoros ligados, mas ele não parou. Seguiram em perseguição e, quando chegou em um cruzamento, com o trânsito parado, o acusado tentou fugir a pé, por pouca distância, pois o depoente o alcançou e o deteve. Encontraram uma faca em cima do banco do passageiro. Perguntado ao acusado, ele disse que inicialmente tentou tirar a dona do carro só ameaçando verbalmente, mas depois a ameaçou com uma faca. Conversou com a vítima na Delegacia de Polícia, que obteve apoio de outra viatura. Ao ser interrogado em juízo o réu, em suma, que está com 36 anos, é solteiro não tem filhos, mora com a família, os pais e irmãos, estava desempregado, é usuário de maconha. Negou os fatos da denúncia. Afirmou que estava na cidade no dia dos fatos, dia 22 de dezembro. Tinha ido na região da cidade Dutra para ver o preço de roupas, pois pretendia comprar algo para o natal em família. Não comprou nada. Apenas havia saído para realizar pesquisa de preços. Quando retornava em direção ao ponto de ônibus, afirma ter se deparado com dois meliantes correndo pela rua. O acusado diz que estava aguardando para atravessar a rua, a fim de seguir em direção ao ponto de ônibus e retornar para sua residência. Neste momento, os policiais chegaram já pedindo para o acusado deitar no chão. Assustado com a abordagem, deitou-se no chão, foi algemado e levado pra a Delegacia de Polícia. Afirmou que não estava com faca e que a versão dos policiais é mentirosa.

Pois bem, a despeito da negativa de autoria pelo acusado, em seu interrogatório, o relato dos Policiais Militares confirmam tratar-se precisamente do acusado o autor dos fatos. Partiram em perseguição a ele, que conduzia o veículo da vítima logo após o roubo e o detiveram, sem que tenham perdido ele de vista, não colhendo a assertiva de que o pegaram por engano. Nada nos autos confirma tal versão e, ao revés, tudo demonstra, sem espaço de dúvidas, que se tratava, efetivamente, da pessoa que conduzia o carro da vítima logo após o roubo e, mais, com a faca utilizada no assalto em seu poder, posicionada sob o banco do carro, ao lado do banco do motorista.

Além do mais, os policiais militares afirmaram que o réu, na abordagem, confessou o crime a eles.

Observe que versão apresentada pela vítima deve ser acolhida com créditos, pois procurou narrar os fatos com detalhes, não havendo nada que sugira qualquer interesse em incriminar gratuitamente o acusado.

Colaciona-se, nesse sentido, os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218).

Ainda, anote-se ementa de julgado no mesmo sentido:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais Militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, é o que vem entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

A majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII do CP) extrai-se claramente das declarações da vítima.

Com efeito, a vítima prestou declarações coesas e seguras no sentido de que o acusado portava uma faca e que, no instante da abordagem, enquanto determinava que saísse do carro e a puxava para fora, sacou o artefato da cintura, utilizando-o, assim, na prática do crime, no emprego da ameaça grave.

De se destacar, ainda, que a vítima é idosa, incidindo regularmente a agravante definida no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à fixação da pena, atento ao critério trifásico definido no artigo 68, do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, à partir da análise da Certidão do Distribuidor Criminal, de fls. 30-32, e da Folha de Antecedentes, de fls. 26-29, verifico na primeira fase que, para além da condenação transitada em julgado apta a gerar reincidência, que será analisada mais adiante, na -segunda fase de fixação da pena, ao tempo dos fatos, o acusado já registrava outra condenação transitada em julgado, nos autos do processo nº 0107778-88.2014.8.26.0050, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal Central desta Capital. Por tal motivo, fica a pena-base estabelecida acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto, de início, a reincidência do acusado. Ao tempo dos fatos destes autos, o acusado já registrava condenação com trânsito em julgado, nos autos do processo nº 0098426-04.2017.8.26.0050, que correu pela 3ª Vara Criminal Central desta Capital. Para além disso, conforme fls. 17 e 21, por ocasião dos fatos, a ofendida já registrava mais de setenta anos de idade, tratando-se de idosa. A reincidência e a condição da vítima de pessoa idosa são circunstância que agravam a pena. Desta forma, incrementa-se a pena em mais uma quinta parte, a totalizar 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 em razão da majorante do emprego de arma branca, culminando com a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Ausente qualquer elemento indicativo de potencial econômico do acusado, sendo que, ao revés, tudo indica tratar-se de pessoa financeiramente hipossuficiente, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, e considerando ser o réu reincidente específico, a pena aplicada e a presença de majorante, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado. (artigo 33, § 2º b e § 3º do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea 'h', ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente específico. A condenação anterior não foi suficiente para corrigir sua conduta. Não se olvida ainda que, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

Recomende-se o acusado no estabelecimento em que se encontra custodiado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, ficando expressamente deferida a gratuidade da justiça, tratando-se de pessoa assistida pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA